



P U T U S A N

Nomor 1202 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HALIM alias A KIM;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/ 24 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Platina Raya Nomor 74 C, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan/Komplek Griya Marelan J-3 Lk 34 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau
Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIM alias A KIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Yang turut serta melakukan tindak pidana melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIM alias A KIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa HALIM alias A KIM sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp12.545.914,80 (dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat belas koma delapan nol rupiah) dari

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Central Asia atas nama Halim dengan nomor rekening 8195000952;

- Uang senilai Rp69.488,99 (enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma sembilan sembilan rupiah) dari rekening Bank Central Asia atas nama Erlin Wijaya dengan nomor rekening 8195956789;
- Uang senilai Rp11.557.691,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dalam rekening milik Erlin Wijaya dengan nomor 0180810207381 pada PT Bank OCBC, NISP Tbk;
- Uang senilai SGD 400,21 (empat ratus koma dua satu dollar singapura) dalam rekening milik Erlin Wijaya dengan nomor 2180810207381 pada PT Bank OCBC NISP Tbk;
- Uang senilai EUR 70,00 (tujuh puluh koma nol nol euro) dalam rekening milik Erlin Wijaya dengan nomor 4180810207381 pada PT Bank OCBC, NISP Tbk;
- Uang senilai CNH 200,00 (dua ratus koma nol nol yuan) dalam rekening milik Erlin Wijaya dengan nomor 11180810207381 pada PT Bank OCBC, NISP Tbk;

Dikembalikan kepada Saksi Daniel Rachmat;

- Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Halim dengan nomor rekening 8195000952 periode bulan Agustus 2019 sampai bulan Agustus 2020;
- Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Erlin Wijaya dengan nomor rekening 8195956789 periode bulan Agustus 2019 sampai bulan Agustus 2020;
- Rekening Koran Bank Permata atas nama Halim dengan nomor rekening 701444973 periode bulan Agustus 2019 sampai Agustus 2020;
- Rekening Koran Bank Permata atas nama Erlin Wijaya dengan nomor rekening 4134547753 periode bulan Oktober 2019 sampai Agustus 2020;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank OCBC NISP atas nama Erlin Wijaya dengan nomor rekening 0180810207381 periode bulan Agustus 2019 sampai Agustus 2020;
- Asli Rekening Koran Bank Permata atas nama Halim dengan nomor rekening 701444973 periode bulan Juli 2019 sampai September 2020;
- Asli Rekening Koran Bank Permata atas nama Erlin Wijaya dengan nomor rekening 4134547753 periode bulan September 2019 sampai Juli 2020;
- 5 (lima) lembar asli *account transaction* atas nama Erlin Wijaya dengan nomor 0180810207381 periode tanggal 31 Agustus 2019 sampai 31 Agustus 2020 pada Bank OCBC NISP;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIM alias A KIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp12.545.914,80 (dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat belas koma delapan nol rupiah) dari

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Bank Central Asia atas nama Halim dengan nomor rekening 8195000952;
- Uang senilai Rp69.488,99 (enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma sembilan sembilan rupiah) dari rekening Bank Central Asia atas nama Erlin Wijaya dengan nomor rekening 8195956789;
 - Uang senilai Rp11.557.691 (sebelas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dalam rekening milik Erlin Wijaya dengan nomor 0180810207381 pada PT Bank OCBC NISP Tbk;
 - Uang senilai SGD 400,21 (empat ratus koma dua satu dollar singapura) dalam rekening milik Erlin Wijaya dengan nomor 2180810207381 pada PT Bank OCBC NISP Tbk;
 - Uang senilai EUR 70,00 (tujuh puluh koma nol nol euro) dalam rekening milik Erlin Wijaya dengan nomor 4180810207381 pada PT Bank OCBC NISP Tbk;
 - Uang senilai CNH 200,00 (dua ratus koma nol nol yuan) dalam rekening milik Erlin Wijaya dengan nomor 11180810207381 pada PT Bank OCBC NISP Tbk;
 - Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Halim dengan nomor rekening 8195000952 periode bulan Agustus 2019 sampai bulan Agustus 2020;
 - Rekening Tahapan Bank Central Asia atas nama Erlin Wijaya dengan nomor rekening 8195956789 periode bulan Agustus 2019 sampai bulan Agustus 2020;
 - Rekening Koran Bank Permata atas nama Halim dengan nomor rekening 701444973 periode bulan Agustus 2019 sampai Agustus 2020;
 - Rekening Koran Bank Permata atas nama Erlin Wijaya dengan nomor rekening 4134547753 periode bulan Oktober 2019 sampai Agustus 2020;
 - Rekening Koran Bank OCBC NISP atas nama Erlin Wijaya dengan nomor rekening 0180810207381 periode bulan Agustus 2019 sampai Agustus 2020;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Rekening Koran Bank Permata atas nama Halim dengan nomor rekening 701444973 periode bulan Juli 2019 sampai September 2020;
- Asli Rekening Koran Bank Permata atas nama Erlin Wijaya dengan nomor rekening 4134547753 periode bulan September 2019 sampai Juli 2020;
- 5 (lima) lembar asli *account transaction* atas nama Erlin Wijaya dengan nomor 0180810207381 periode tanggal 31 Agustus 2019 sampai 31 Agustus 2020 pada Bank OCBC NISP;

Dipergunakan dalam berkas perkara Erlin Wijaya alias Aling;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 179/PID.SUS/2022/PT MDN tanggal 16 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4178 K/Pid.Sus/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HALIM alias A KIM tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Akta.Pid/PK/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana tanggal 8 November 2023. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada suatu kekhilafan Hakim atau tidak ada kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusan *judex facti* dan *judex juris*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, dimana uang yang diperoleh dari tindak pidana penggelapan tersebut telah Terpidana transfer dari rekening Terpidana ke rekening Erlin Wijaya alias Aling di Bank BCA dan Bank Permata, selanjutnya uang tersebut oleh Terpidana dibelikan aset pribadi berupa mobil dan lainnya;
- Bahwa perbuatan Terpidana menempatkan, mentransfer dan kemudian mengintegrasikan harta kekayaan dalam bentuk aset pribadi, dimana harta

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana penggelapan yang Terpidana lakukan, telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pertama;

- Bahwa dalam hal ini tidak terjadi *ne bis in idem*, sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan Peninjauan Kembali Terpidana, hubungan antara tindak pidana penggelapan yang merupakan salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini merupakan bentuk dari *concursum realis*, sehingga terhadap penerapan keduanya tidak mungkin diterapkan *ne bis in idem*. Sehingga dalam putusan kasasi tidak tampak adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali Terpidana selain yang telah dipertimbangkan tersebut, tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana HALIM alias A KIM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1202 PK/Pid.Sus/2024